



P U T U S A N

Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
ATMAWI Bin MARSUI (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51
Tahun / 30 Juni 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.
Tanah Merah Utara 1/50 RT.004/RW.009 Kel.
Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 16 April 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 05 Mei 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2026 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 September 2026;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Advokat;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 24 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 25 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Atmawi Bin Marsui (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 591 huruf a UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Atmawi Bin Marsui (alm)** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/276831/4, imei 2: 356772/36/276831/3 (beserta dosbook);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/278560/7, imei 2: 356772/36/278560/6 (beserta dosbook);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/277701/8, imei 2: 356772/36/277701/7 (beserta dosbook)

Dikembalikan kepadasaksi JEANE MARIANE TAROREH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.: PDM-3059/M.5.10.3/Eoh/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Atmawi Bin Marsui (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 3 April 2026 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2026 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Counter Anastasia Cell Lantai 1 Nomor 134 WTC Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima jaminan, atau gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 April 2026 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Irul (DPO) melalui Handphone menawarkan akan menjual Handphone merk Samsung Galaxy A17 , dan tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib sdr Irul datang ke tempat counter Terdakwa Anastasia Cell lantai 1 Nomor 134 WTC Surabaya lalu menawarkan 3 (tiga) buah Handphone sambil mengatakan " Kak ini ada 3 (tiga) Handphone lengkap ada dos box tapi ada tulisannya Dishub. Berani tah? Dengan maksud berani terima " lalu dijawab oleh Terdakwa " Berani" kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga per unit Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiha) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 07 April 2026 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Galih Waskito untuk meriset dengan jasa servis @ Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang di counter di datangi 3 (tiga) orang anggota Dishub Kota Surabaya menyakan 3 (tiga) buah Handphone dan mengatakan Handphone tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya lalu Terdakwa di suruh untuk membuat surat pernyataan sanggup untuk menyimpan dan tidak akan akan menjual ke 3 (tiga) Handphone tersebut. Kemudia pada hari rabu tanggal 15 April Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Gayungan Surabaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 17 warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari IRUL tersebut adalah milik Dinas

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Surabaya yang hilang pada Bulan Maret 2026 di Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1 Surabaya

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 17 warna hitam yang dibeli tersebut adalah diduga hasil kejahatan karena tidak dilengkapi Kwitansi dan cas serta ada tulisan Dinas Perhubungan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 591 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jeane Mariane Taroreh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Counter Anastasia Cell Lantai 1 Nomor 134 WTC Kota Surabaya;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 35 (tiga puluh lima) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A17 warna hitam dimana aset untuk parkir digital;
 - Bahwa sebelumnya 35 (tiga puluh lima) unit Handphone untuk parkir digital tersebut diletakkan diruang UPT Parkir Dishub Kota Surabaya dan barang tersebut terletak di ruang Kepala UPT dan Ruang Kepala Kasubag TU Sdr. Pradana Affan, dan oleh karena banyaknya barang disimpan di 2 (dua) ruang tersebut secara terpisah;
 - Bahwa pengadaan HP tersebut diperuntukan untuk penerapan Parkir Digital program Pemerintah Kota Surabaya;
 - Bahwa pada saat kejadian itu didalam ruangan UPT Parkir Dishub Kota Surabaya tidak ada CCTV, yang ada hanya didepan pintu/akses keluar masuk ruangan (lorong);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa masuk ke ruang dan mengakses ruangan tersebut adalah seluruh staf UPT Parkir, cleaning service, dan petugas piket jaga mako/kantor;
- Bahwa didalam ruangan UPT parkir terdapat 3 (tiga) ruang diantaranya Ruang Kepala UPT, Ruang Kasubbag TU, Ruang Para Kanit yang ruang tersebut tidak terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 ada anggota yang melaporkan kepada staf admin telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone di PTK (Parkir Tempat Khusus) Genteng Kali Surabaya, kemudian setelah ditelusuri oleh Sdr. Bagas melalui aplikasi KNOX jika HP tersebut terlacak di daerah Gedangan Sidoarjo dan saat dilakukan pengecekan HP tersebut berada di sebuah counter HP PADI CELL;
- Bahwa pada saat ditanyakan pada pemilik counter tersebut menerangkan bahwa HP tersebut memang pernah diminta tolong oleh seseorang dari WTC untuk dilakukan service, kemudian para staf UPT Parkir Dishub Kota Surabaya melakukan penelusuran untuk melakukan pengecekan di WTC;
- Bahwa para staff UPT Parkir Dishub Kota Surabaya menemukan HP milik UPT Dishub Kota Surabaya sebanyak 3 (tiga) unit yang lain yang berada di salah satu counter HP di WTC diantaranya Anastasia Cell;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Saksi melakukan cek jumlah HP yang berada di ruangan yang setelah kami hitung telah hilang sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit, selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gayungan Surabaya;
- Bahwa akibat hilangnya 35 (tiga puluh lima) unit handphone tersebut, pihak UPT Parkir Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja di Dishub Kota Surabaya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dalam perkara ini karena merupakan seorang pembeli HP dari hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. Zulmy Yanuar Hidayah Bin Zulkarnain Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Dishub Kota Surabaya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain sekitar tanggal 10 Februari 2026 hingga bulan April 2026 di Kantor Dishub Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut awalnya Saksi datang ke kantor Dishub Kota Surabaya sekira pukul 04.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam L-2875-IQ, sesampainya ditujuan Saksi meminjam kunci ruangan UPT Parkir Dishub Kota Surabaya dengan alasan akan menaruh kitir BBM, setelah berada didalam ruangan tersebut Saksi memarkir motor Saksi dihalaman depan gedung aula, kemudian Saksi menuju ke ke ruang UPT parkir lantai 2, setelah berada didalam ruang Saksi Jeane Mariane Taroreh dan Sdr. Affan lalu Saksi mengambil secara acak sebanyak 3 sampai 4 unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A17 warna hitam aset untuk parkir digital lalu Saksi simpan didalam saku dalam jaket Hoodie warna hitam yang dikenakan Saksi saat itu, kemudian Saksi keluar ruangan dan menuju ke motor milik Saksi kemudian mengembalikan kunci kepada petugas jaga dan meninggalkan kantor Dishub Kota Surabaya;
- Bahwa setelah Saksi mengambil 3 sampai 4 unit Handphone tersebut pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Saksi menuju ke WTC, kemudian Saksi menjual HP hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan terhadap HP tersebut dimana pada HP tersebut terdapat aplikasi DISHUB yang tidak bisa dibuka, kemudian Terdakwa menawarkan HP tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa setiap kali Saksi berhasil mengambil HP pada UPT Dishub Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Irul melalui Handphone yang menawarkan akan menjual Handphone merk Samsung Galaxy A17, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB Irul datang ke tempat counter Terdakwa Anastasia

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell lantai 1 Nomor 134 WTC Surabaya lalu menawarkan 3 (tiga) buah Handphone sambil mengatakan "Kak ini ada 3 (tiga) Handphone lengkap ada dosbox tapi ada tulisannya Dishub, berani tah?" dengan maksud berani terima, lalu dijawab oleh Terdakwa "berani", kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga per unit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2026 Terdakwa meminta tolong kepada Galih Waskito untuk mereset dengan jasa servis sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang di counter didatangi 3 (tiga) orang anggota Dishub Kota Surabaya menayakan 3 (tiga) buah Handphone dan mengatakan Handphone tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kemudian Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan sanggup untuk menyimpan dan tidak akan menjual ke 3 (tiga) Handphone tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Irul tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang hilang pada bulan Maret 2026 di Jl. Dukuh Menanggal Nomor 1 Surabaya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam yang dibeli tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan kwitansi dan cas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/276831/4, imei 2: 356772/36/276831/3 (beserta dosbook);
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/278560/7, imei 2: 356772/36/278560/6 (beserta dosbook);
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/277701/8, imei 2: 356772/36/277701/7 (beserta dosbook)

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Irul melalui Handphone yang menawarkan akan menjual Handphone merk Samsung Galaxy A17, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB Irul datang ke tempat counter Terdakwa Anastasia Cell lantai 1 Nomor 134 WTC Surabaya lalu menawarkan 3 (tiga) buah Handphone sambil mengatakan “Kak ini ada 3 (tiga) Handphone lengkap ada dosbox tapi ada tulisannya Dishub, berani tah?” dengan maksud berani terima, lalu dijawab oleh Terdakwa “berani”, kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga per unit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 07 April 2026 Terdakwa meminta tolong kepada Galih Waskito untuk mereset dengan jasa servis sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang di counter didatangi 3 (tiga) orang anggota Dishub Kota Surabaya menyakan 3 (tiga) buah Handphone dan mengatakan Handphone tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kemudian Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan sanggup untuk menyimpan dan tidak akan menjual ke 3 (tiga) Handphone tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Irul tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang hilang pada bulan Maret 2026 di Jl. Dukuh Menanggal Nomor 1 Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam yang dibeli tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan kwitansi dan cas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak UPT Parkir Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 591 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa didalam di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Achmad Syahfrullah Pratama Purwanto Bin Juli Purwanto**, yang mana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya benar yang bersangkutan merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana”

Menimbang bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, terungkap bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Irul melalui Handphone yang menawarkan akan menjual Handphone merk Samsung Galaxy A17, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB Irul datang ke tempat counter Terdakwa Anastasia Cell lantai 1 Nomor 134 WTC Surabaya lalu menawarkan 3 (tiga) buah Handphone sambil mengatakan “Kak ini ada 3 (tiga) Handphone lengkap ada dosbox tapi ada tulisannya Dishub, berani tah?” dengan maksud berani terima, lalu dijawab oleh Terdakwa “berani”, kemudian terjadi tawar menawar harga dan disepakati harga per unit Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 07 April 2026 Terdakwa meminta tolong kepada Galih Waskito untuk mereset dengan jasa servis sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang di counter didatangi 3 (tiga) orang anggota Dishub Kota Surabaya menayakan 3 (tiga) buah Handphone dan mengatakan Handphone tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kemudian Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan sanggup untuk menyimpan dan tidak akan menjual ke 3 (tiga) Handphone tersebut;

Menimbang bahwa 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Irul tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang hilang pada bulan Maret 2026 di Jl. Dukuh Menanggal Nomor 1 Surabaya;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam yang dibeli tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan kwitansi dan cas;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak UPT Parkir Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dan sudah sepatutnya jika unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 591 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap permohonan yang meminta keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/276831/4, imei 2: 356772/36/276831/3 (beserta dosbook), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/278560/7, imei 2: 356772/36/278560/6 (beserta dosbook), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/277701/8, imei 2: 356772/36/277701/7 (beserta dosbook), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Jeane Mariane Taroreh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak UPT Parkir Dishub Kota Surabaya mengalami kerugian materiil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 591 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atmawi Bin Marsui (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/276831/4, imei 2: 356772/36/276831/3 (beserta dosbook);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/278560/7, imei 2: 356772/36/278560/6 (beserta dosbook);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A17 warna hitam Imei 1: 355500/72/277701/8, imei 2: 356772/36/277701/7 (beserta dosbook)

Dikembalikan kepada Saksi Jeane Mariane Taroreh.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **06 Agustus 2026**, oleh kami : Sarlota Marselina Suek, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Moch. Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

TTD.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)